GRAND ORAL CRFPA — FICHE JURY

Cécile Regourd, maîtresse de conférences en droit public, École de droit de Toulouse (Université Toulouse Capitole)

Profil universitaire, travaux, positions et ponts vers les droits et libertés fondamentaux — à jour au 26 octobre 2026

Code couleur : textes normatifs · jurisprudence · doctrine et travaux · **gras = à retenir**

Mode d'emploi. Cette fiche ne repose que sur des sources publiques et professionnelles (pages universitaires, catalogues, publications, programmes de colloques), citées en fin de document. Elle distingue ce que l'intéressée a **écrit** (rubriques « Ce qu'elle soutient ») de ce qui relève de **votre préparation** (rubriques « Ponts » et « Questions possibles »), qui sont des hypothèses et non ses opinions. Elle ne contient aucune information personnelle. **Ne pas confondre** avec Serge Regourd, professeur émérite de la même université (droit de la communication et de la culture) : ses travaux ne sont pas ceux de Cécile Regourd.

1. Identité professionnelle

Rubrique	Contenu
Statut	Maîtresse de conférences en droit public, École de droit de Toulouse, Université Toulouse Capitole (en poste depuis 2023-2024)
Laboratoire	IDETCOM — Institut du droit de l'espace, des territoires, de la culture et de la communication (UT Capitole)
Poste précédent	Maîtresse de conférences en droit public à l'Université Grenoble-Alpes (IUT 2), membre du Centre de recherches juridiques (CRJ) — 2022
Thèse	**« Les métropoles au prisme du modèle territorial français »**, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2018, sous la direction de Michel Verpeaux. Jury : Jacques Caillosse (président), Nicolas Kada et Bertrand Faure (rapporteurs), Alberto Lucarelli
Publication de la thèse	Dalloz, coll. « Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle », 2020, 612 p.
Responsabilité associative	**Secrétaire générale de l'AFDCL** (Association française de droit des collectivités locales), membre de son conseil d'administration
Champ de spécialité	Droit des collectivités territoriales, décentralisation, intercommunalité et métropoles, démocratie locale, déontologie des élus locaux ; ouvertures en droit de l'environnement et du patrimoine

À retenir d'emblée. Sa spécialité n'est pas le contentieux des libertés stricto sensu mais le **droit constitutionnel et administratif des territoires**. Élève de Michel Verpeaux (Paris 1), elle s'inscrit dans une tradition attentive à la Constitution (art. 72 C., libre administration) et à la précision des catégories juridiques. Attendez-vous à des relances qui relient les libertés à leur **dimension locale** : police du maire, démocratie locale, égalité entre territoires, déontologie des élus.

2. La thèse : ce qu'il faut en savoir

Thèse soutenue. La création des métropoles n'est pas une réforme administrative de plus, mais le signe d'un **changement de paradigme**, porté par la mondialisation économique et la compétition entre territoires. Cette recomposition obéit à d'autres finalités que les lois de décentralisation et s'inscrit dans un contexte où dominent la logique managériale et la compétitivité internationale.

Démonstration. Le basculement de l'intercommunalité d'une logique de *coopération* vers une logique d'*intégration* défait le cadre juridique hérité de l'histoire : la distinction entre collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) se brouille, et le **principe constitutionnel de libre administration** (art. 72 al. 3 C.) s'en trouve affaibli. L'autrice conclut à la nécessité de **nouvelles catégories** : la subsidiarité (art. 72 al. 2 C.) comme instrument d'adaptation des compétences, et la notion de collectivité territoriale « fédérative ».

Partie	Sous-parties
I. Une recomposition territoriale fondée sur la domination métropolitaine	1. Le dépassement du modèle de la décentralisation et l'éclatement de l'uniformité statutaire ; 2. Une recomposition qui touche tous les niveaux (lien incertain métropoles-régions, suppression avortée des départements)
II. Une reconfiguration des catégories du droit des collectivités territoriales	1. La déconstruction des catégories classiques (érosion de la libre administration, dilution des critères distinguant collectivités et EPCI) ; 2. La reconstruction d'un cadre juridique (subsidiarité, collectivité « fédérative »)

3. Ce qu'elle soutient, thème par thème

3.1 La commune, échelon « naturel » de la démocratie (2026)

« La commune, échelon "naturel" d'exercice de la démocratie », communication au XIIe congrès de l'Association française de droit constitutionnel, Poitiers, 11-13 juin 2026.

- La commune est la **matrice originelle de la démocratie locale** (chartes médiévales, loi du 14 décembre 1789, loi municipale de 1884) ; la démocratie communale reflète le caractère démocratique du régime national.
- Elle est aussi le **laboratoire** de la démocratie participative : loi ATR du 6 février 1992, loi « démocratie de proximité » du 27 février 2002 (conseils de quartier), conseils citoyens (loi du 21 février 2014), rapport sénatorial Gatel-Houllegatte du 17 février 2022 (« démocratie implicative »).
- Elle porte le **renouveau démocratique** : parité étendue à toutes les communes (loi du 21 mai 2025), réforme du mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille (loi du 11 août 2025), statut de l'élu local (loi du 22 décembre 2025), place des communes dans les EPCI (loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019).
- Elle discute le **communalisme et le municipalisme** (Tocqueville, Kristin Ross, Murray Bookchin, les communs) : la commune comme réponse à la crise de la démocratie représentative (abstention, défiance, démissions de maires).

3.2 Libre administration et intercommunalité

- « Libre administration et intercommunalité », AJDA 2018, n° 41, p. 2327 : prolongement de la thèse ; l'intégration intercommunale met sous tension le principe de libre administration des communes.
- « Le rapport Woerth : repenser l'intercommunalité au prisme de la décentralisation », Droit administratif 2024, n° 12, p. 16 : lecture du rapport « Décentralisation : le temps de la confiance » (mai 2024).
- « La compétence comme critère de définition des collectivités territoriales » (L'Harmattan, 2023) et « Les caractéristiques géographiques comme nouveau paradigme du droit des collectivités territoriales » (PUR, 2026) : la recherche de critères de définition de la collectivité, au-delà de l'uniformité.

3.3 Déontologie et transparence des élus

- « Identification de la notion d'intérêt personnel de l'élu », note sous CE, 8 mars 2024, n° 461520, Association Athéna, AJDA 2024, n° 25, p. 1386 : la notion de « conseiller intéressé » (art. L. 2131-11 CGCT) et la prévention des conflits d'intérêts.
- Référencée dans « Transparence et vie publique » (IXe Printemps du droit constitutionnel, Assemblée nationale, 23 mai 2014, dir. B. Mathieu et M. Verpeaux, 2015) — son rôle exact dans l'ouvrage n'est pas précisé par les sources.

3.4 État et collectivités : crise, environnement, chiffres

- « Les relations centre-périphérie en temps de pandémie », Pouvoirs locaux 2022, n° 120 ; chroniques 2020-2021 avec Arnaud Duranthon : l'année 2020, « sous le sceau de l'urgence et de l'adaptation » pour les collectivités.
- « Environnement : les relations entre l'État et les collectivités territoriales, vers un nouvel équilibre ? » (L'Harmattan, 2026) et l'ouvrage Institutions et droit de l'environnement (avec C. Rimbault et M. Verpeaux, La Documentation française, coll. « Découverte de la vie publique »).
- « Les chiffres comme critères de régulation » (Mare & Martin, 2021) : les seuils démographiques comme technique de différenciation des régimes locaux.

3.5 Patrimoine(s) et préférence locale

- Direction de Droit(s) et patrimoine(s) (Mare & Martin, 2024, 174 p.) : le code du patrimoine ne couvre que le patrimoine culturel, alors que la notion s'étend au génétique (bioéthique), à l'écologique, au numérique et à l'immatériel ; l'ouvrage cherche un fondement commun.
- Communication « La préférence locale, un droit, une dérogation, un principe ? » aux journées d'études de l'AFDCL, Perpignan, 9-10 octobre 2025. Le contenu n'est pas publié : seul le titre est connu. **Sujet sensible** au regard du débat sur la « préférence nationale » (voir point 4).

4. Ponts vers les droits et libertés fondamentaux

Cette partie relève de **votre préparation** : elle relie ses thèmes de recherche aux questions classiques du Grand Oral. Les références sont de droit positif ; elles ne sont pas tirées de ses écrits.

Thème	Références à maîtriser	Angle probable
La libre administration, liberté fondamentale ?	Art. 72 al. 3 C. ; 79-104 DC du 23 mai 1979 ; CE, sect., 18 janv. 2001, Commune de Venelles (liberté fondamentale au sens de l'art. L. 521-2 CJA)	Une collectivité peut-elle invoquer une « liberté » ? Libertés des personnes et libertés des institutions
Police du maire et libertés	CE, 19 mai 1933, Benjamin ; CE, 9 juill. 2001, Préfet du Loiret ; CE, réf., 26 août 2026, n° 518980 (couvre-feu d'Oradour-sur-Glane) ; CE, ord., 17 avr. 2020, Commune de Sceaux (masque)	Concours des polices générale et spéciale ; proportionnalité locale ; actualité des couvre-feux de 2026
Laïcité et neutralité locales	CE, Ass., 9 nov. 2016, crèches de Noël ; CE, ord., 26 août 2016, LDH (burkini) ; CE, ord., 21 juin 2022, Commune de Grenoble ; loi du 24 août 2021 (déféré-laïcité)	Neutralité des services publics locaux, liberté religieuse des usagers
Démocratie locale et participation	Art. 72-1 C. ; loi organique du 1er août 2003 (référendum local décisionnel) ; art. 7 Charte de l'environnement ; 2011-183/184 QPC du 14 oct. 2011 ; droit de pétition	Démocratie directe locale, participation du public, crise de la représentation
Citoyenneté et vote local	Art. 88-3 C. ; 92-308 DC du 9 avr. 1992 (Maastricht) ; vote des étrangers non européens	Qui est citoyen au niveau local ?
Parité	Art. 1er al. 2 C. (2008) ; 82-146 DC du 18 nov. 1982 (quotas censurés) ; lois du 6 juin 2000, 17 mai 2013, 21 mai 2025	Égalité réelle et égalité formelle ; scrutin de liste paritaire généralisé
Égalité et « préférence locale »	Art. 1er C. et art. 6 DDHC ; art. 74 C. (mesures en faveur de la population locale, emploi) ; art. 77 C. et 99-410 DC du 15 mars 1999 (emploi local en Nouvelle-Calédonie)	Différenciation territoriale et égalité ; comparaison avec la « préférence nationale »
Déontologie et transparence	Loi du 11 oct. 2013 et 2013-676 DC ; art. L. 2131-11 CGCT ; art. 432-12 C. pén. (prise illégale d'intérêts) ; loi du 22 déc. 2025 (statut de l'élu)	Transparence et vie privée des élus ; confiance publique
Environnement et territoires	Charte de l'environnement (art. 1er, 7) ; CE, 19 nov. 2020, Commune de Grande-Synthe ; son ouvrage avec C. Rimbault et M. Verpeaux	Le droit à un environnement sain : quel rôle pour les collectivités ?

5. Questions qu'elle pourrait poser

Question possible	Pistes de réponse
Une commune peut-elle invoquer une liberté fondamentale devant le juge du référé-liberté ?	Oui : la libre administration est une liberté fondamentale au sens de L. 521-2 CJA (Venelles, 2001). Distinguer droits des personnes et garanties institutionnelles.
Le maire peut-il restreindre une liberté au-delà de ce que fait l'État ?	Oui, si des circonstances locales particulières le justifient et sans compromettre la cohérence des mesures nationales (Commune de Sceaux, 2020 ; couvre-feux 2026).
La démocratie locale peut-elle compenser la crise de la démocratie représentative ?	Référendum local, consultations, conseils de quartier, droit de pétition ; limites (faible participation, caractère consultatif). Écho direct à sa communication de 2026.

Question possible	Pistes de réponse
La « préférence locale » est-elle compatible avec le principe d'égalité ?	Admise par exception constitutionnelle (art. 74 et 77 C., 99-410 DC) ; impossible par la loi ordinaire sur le territoire métropolitain. Réponse prudente et technique.
L'intercommunalité menace-t-elle la démocratie locale ?	Élection des conseillers communautaires par fléchage (2013) ; les EPCI ne sont pas des collectivités (art. 72 C.) ; d'où la question de leur légitimité. Thème central de sa thèse.
La transparence imposée aux élus porte-t-elle atteinte à leur vie privée ?	2013-676 DC : conciliation, censure de la publicité de la déclaration de patrimoine pour certains élus ; prévention des conflits d'intérêts.
La parité est-elle une atteinte à l'égalité ?	82-146 DC, révisions de 1999 et 2008 ; égalité des chances contre égalité des résultats.

6. Conseils tactiques

- **Précision des catégories** : ne pas dire « collectivité » pour un EPCI, ni « décentralisation » pour une déconcentration. C'est le cœur de sa thèse.
- **Articles de la Constitution** : connaître 72, 72-1, 72-2, 73, 74, 77 et la révision du 28 mars 2003 (« organisation décentralisée » de la République, art. 1er).
- **Actualité locale 2026** : statut de l'élu (loi du 22 déc. 2025), scrutin PLM (loi du 11 août 2025), municipales de mars 2026, couvre-feux et arrêtés lycéens d'octobre, rapport Woerth.
- **Ne pas la citer pour la flatter** : un jury le perçoit. Si le sujet s'y prête, une référence naturelle à la libre administration ou à la démocratie communale suffit.
- **Rester dans les libertés** : le Grand Oral porte sur les droits et libertés fondamentaux ; ses thèmes sont des portes d'entrée, pas le programme. Ramener chaque réponse à une liberté identifiée.

7. Sources

— Université Toulouse Capitole, page personnelle : ut-capitole.fr/accueil/mme-cecile-regourd
— IDETCOM, fiche membre : idetcom.ut-capitole.fr/accueil/membres/mme-cecile-regourd
— Portail universitaire du droit, fiche et publications : univ-droit.fr/universitaires/33395-cecile-regourd
— IdRef, notice 185418341 : idref.fr/185418341
— Thèse publiée (Dalloz, 2020) : univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/34664
— AFDCL, organisation : afdcl.fr/?page_id=29
— Communication AFDC 2026 « La commune, échelon "naturel" d'exercice de la démocratie » : publications.ut-capitole.fr/53768/
— Note sous CE, 8 mars 2024, Athéna (AJDA 2024) : publications.ut-capitole.fr/id/eprint/49813/
— Article sur le rapport Woerth (Droit administratif 2024) : publications.ut-capitole.fr/id/eprint/51748/
— Journées AFDCL « La préférence locale » (Perpignan, 2025) : idetcom.ut-capitole.fr, rubrique « Les chercheurs hors les murs »
— Droit(s) et patrimoine(s) (Mare & Martin, 2024) et séminaire CRJ Grenoble (2022) : univ-droit.fr, parutions 54382 et manifestations 45966
— La démocratie locale : enjeux et mise(s) en perspective (IFJD, 2026) : univ-droit.fr, parution 60817